

analisisbaseslegalesgrunenthal

policies/general/analisisbaseslegalesgrunenthal.docx

Análisis de fundamento legal de los tratamientos de datos personales de Grünenthal.

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Interno

REFERENCIA

[Inserte Referencia]

VERSIÓN

1

FECHA

[Inserte fecha]

AUTOR DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

Historial de revisiones

VERSIÓN

FECHA

AUTOR DE REVISIÓN

RESUMEN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

Distribución

NOMBRE

TÍTULO

Aprobación

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

FECHA

Contenido

Definiciones de Utilidad 4

1. Introducción 6

2. Bases legales reconocidas en México. 6

3. Análisis de bases legales de Grünenthal. 7

Definiciones de Utilidad

Para efectos del presente Manual, se emplearán los siguientes términos y definiciones:

Término

Definición

Aviso de privacidad

Documento a disposición de la persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier otro formato generado por Grünenthal, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.

Base de datos

Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Bloqueo

Identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de estas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y, transcurrido este, se procederá a su cancelación en la base de datos.

Consentimiento

Manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos

Datos personales

Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información

Datos personales sensibles

Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de la persona titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. De manera enunciativa más no limitativa se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Derechos ARCO

Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición. Adicionalmente, se consideran los derechos de revocación de consentimiento y limitación de uso y/o divulgación de Datos Personales.

Persona Encargada

Persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del Grünenthal.

Ley o LFPDPPP

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada el 20 de marzo de 2025.

Departamento Datos Personales /DDP

Es la entidad dentro de Grünenthal encargada de gestionar las solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares en materia de protección de datos personales, conforme a la normativa aplicable y a las políticas internas de la organización.

Responsable

Personas físicas o morales de carácter privado que llevan a cabo el tratamiento de datos personales, en este caso Grünenthal de México, S.A. de C.V.

Titular(es)

La persona física a quien corresponden los datos personales.

Tratamiento

Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.

Introducción

El presente Análisis de fundamento legal de los tratamientos de datos personales de Grünenthal de México, S.A. de C.V. (en adelante, "Grünenthal") tiene por objeto examinar los distintos tratamientos de datos personales que la empresa realiza con motivo del desarrollo de sus funciones, a fin de identificar la base jurídica que justifica cada

tratamiento conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás normativa mexicana aplicable y vigente.

Bases legales reconocidas en México.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo "LFPDPPP") establece en sus artículos 7 y 9 las bases legales que justifican y legitiman el tratamiento de datos personales por parte de los responsables.

Base legal

Características

Consentimiento

(Artículo 7 LFPDPPP)

Es la base legal preferente para el tratamiento de datos personales. Puede manifestarse en tres modalidades:

- a) Expreso y por escrito: cuando se traten datos personales sensibles, debiendo constar de forma documental.
- b) Expreso: aplicable al tratamiento de datos financieros o patrimoniales. Se entiende otorgado cuando el titular manifiesta su voluntad verbalmente, por escrito, mediante medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.
- c) Tácito: aplicable a otros datos personales. Se configura cuando se pone a disposición del titular el aviso de privacidad correspondiente y éste no manifiesta oposición. El aviso deberá incluir mecanismos claros para revocar dicho consentimiento.

Obligación legal

(Artículo 9 Fracción I)

Se presenta cuando una disposición jurídica de carácter obligatorio impone al responsable el deber de tratar determinados datos personales para el cumplimiento de una norma o mandato legal.

Fuentes de acceso público

(Artículo 9 Fracción II)

Comprende las bases de datos, sistemas o archivos que, por disposición de ley, pueden ser consultados por cualquier persona sin restricciones, salvo que una norma limitativa establezca lo contrario. Su acceso puede implicar el pago de una contraprestación o tarifa

Procedimiento previo de disociación

(Artículo 9 Fracción III)

Al eliminar el vínculo entre la información y el titular, los datos dejan de ser considerados personales, por lo que su tratamiento no requiere base legal adicional.

Cumplimiento de obligaciones contractuales y ejercicio de derechos.

(Artículo 9 Fracción IV)

Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el Responsable.

Situación de emergencia.

(Artículo 9 Fracción V)

En casos excepcionales en los que exista un riesgo inminente que pueda dañar a una persona o a sus bienes, el tratamiento de datos podrá realizarse sin consentimiento del titular.

Atención médica.

(Artículo 9 Fracción VI)

Cuando los datos personales sean indispensables para la atención, diagnóstico o tratamiento del titular en materia de salud y éste no se encuentre en condiciones de otorgar su consentimiento, conforme a lo previsto en la Ley General de Salud y demás normativa aplicable.

Mandato judicial o administrativo

(Artículo 9 Fracción VII)

Procede cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado emitido por autoridad competente, que autorice el tratamiento de los datos personales.

Análisis de bases legales de Grünenthal.

A continuación, se analiza los diferentes tratamientos de datos personales que realiza Grünenthal

Categoría del Tratamiento

Titulares de la base de datos.

Base legal tratamiento de datos.

Anotaciones adicionales

Base legal de finalidades primarias.

Base legal de finalidades secundarias.

Reclutamiento de personal.

Candidatos

El tratamiento no implica finalidades secundarias.

Consentimiento (expreso y por escrito).

El consentimiento deberá recabarse expresamente, al no actualizarse ninguna otra base legal.

Gestión del personal

Empleados

Obligaciones contractuales y ejercer derechos.

Obligación legal.

Consentimiento (tácito).

Grünenthal está obligado a tratar los datos personales de sus empleados para cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás normativa en materia laboral y de seguridad social.

También está obligado a tratar los datos del empleado con el objetivo de que Grünenthal pueda cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato laboral.

Para cualquier tratamiento ajeno a dichas obligaciones, será necesario obtener el consentimiento del titular.

Gestión de personal de Proveedor de servicios

Personal del Proveedor de Servicio

El tratamiento no implica finalidades secundarias.

Obligación legal.

Grünenthal tiene la obligación legal de tratar los datos personales del personal de proveedores, a fin de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo respecto a la subcontratación de servicios especializados.

Gestión de Proveedores (Persona física)

Proveedor de Servicio (Persona física)

El tratamiento no implica finalidades secundarias.

Cumplimiento de obligaciones contractuales y ejercicio de derechos.

Grünenthal está facultado para tratar los datos personales de sus proveedores a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación contractual

Seguridad de instalaciones y CCTV.

Personas que ingresan a las instalaciones de Grünenthal.

El tratamiento no implica finalidades secundarias.

Cumplimiento de obligaciones contractuales y ejercicio de derechos.

Por motivos de seguridad, Grünenthal puede realizar el tratamiento planteado.

Gestión de Healthcare Professionals

Profesionales de la salud

El tratamiento no implica finalidades secundarias.

Consentimiento

(Tácito)

El consentimiento será requerido, dado que no se actualiza ninguna otra base legal que justifique el tratamiento.

Gestión de Healthcare Professionals que actúan como proveedores de servicios de educación médica continua

Profesionales de la salud que prestan servicios de educación médica continua

Cumplimiento de obligaciones contractuales y ejercicio de derechos.

Consentimiento (expreso).

Grünenthal debe tratar los datos personales de estos proveedores para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación contractual.

Para tratamientos distintos al cumplimiento del contrato, será necesario obtener el consentimiento del titular.

Farmacovigilancia

Informantes de eventos o reacciones adversas relacionadas con medicamentos

El tratamiento no implica finalidades secundarias.

Obligación legal.

Grünenthal tiene la obligación de tratar los datos personales recabados para cumplir con las disposiciones legales en materia de farmacovigilancia y salud, así como con los requerimientos de la autoridad sanitaria competente.

Gestión de donaciones

Solicitantes de donaciones.

El tratamiento no implica finalidades secundarias.

Consentimiento

(expreso y por escrito)

El consentimiento será requerido, al no actualizarse ninguna otra base legal que justifique el tratamiento.

Gestión de solicitudes de información médica

Solicitantes de información médica

Consentimiento (expreso y por escrito).

Consentimiento

(expreso y por escrito).

El consentimiento será requerido, al no actualizarse ninguna otra base legal que justifique el tratamient

Gestión de solicitudes de quejas

Presentador que presenta queja

Consentimiento (expreso y por escrito).

Consentimiento

(expreso y por escrito).

El consentimiento será requerido, al no actualizarse ninguna otra base legal que justifique el tratamient